

答案与解析

一、单项选择题（本题型共 26 小题，每小题 1 分，共 26 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 【答案】A

【答案解析】本题考查法律规范的概念

。

2. 【答案】B

【答案解析】全面推进依法治国，要坚持以人民为中心。全面依法治国最广泛、最深厚的基础是人民，必须坚持为了人民，依靠人民。推进全面依法治国，根本目的是依法保障人民权益。故选项 B 正确。

3. 【答案】A

【答案解析】沉默只有在“有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯”时，才可以视为意思表示，选项 B 错误；有相对人的意思表示分为对话的意思表示和非对话的意思表示，选项 C 错误；以公告方式作出的意思表示，“公告发布时”生效，选项 D 错误。

4. 【答案】D

【答案解析】下列请求权不适用诉讼时效的规定：请求停止侵害、排除妨碍（选项 C）、消除危险（选项 A）；不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产（选项 B）；请求支付抚养费、赡养费或者扶养费；依法不适用诉讼时效的其他请求权。

5. 【答案】B

【答案解析】可替代物与不可替代物的分类仅限于动产，选项 A 错误。可分物是不因分割而变更其性质或减损其价值的物，如米、酒等；反之，如牛、汽车等则属不可分物，选项 C 错误。文物属于限制流通物，选项 D 错误。

6. 【答案】A

【答案解析】下列财产不得抵押：（1）土地所有权（选项 A 正确）；（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

7. 【答案】A

【答案解析】承诺人发出承诺后反悔的，可以撤回承诺，选项 B 错误。受要约人超过承诺期限发出承诺，或者在承诺期限内发出承诺，按照通常情形不能及时到达要约人的，为迟延履行，选项 C 错误。除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，迟到的承诺为有效承诺，选项 D 错误。

8. 【答案】C

【答案解析】行纪人处理委托事务产生的费用，由行纪人负担，选项 A 错误。行纪人完成或者部分完成委托事务的，委托人应当向其支付相应的报酬，选项 B 错误。行纪人与第三人订立合同的，行纪人对该合同直接享有权利、承担义务，选项 D 错误。行纪人在行纪中低于委托人指定的价格卖出或者高于委托人指定的价格买入的，应当经委托人同意，选项 C 正确。

9. 【答案】D

【答案解析】国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人，故选项 ABC 错误；一人有限公司可以成为普通合伙人，选项 D 正确。

10. 【答案】B

【答案解析】新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任，选项 B 正确，选项 A 错误。新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任，选项 CD 错误。

11. 【答案】C

【答案解析】普通合伙人对内转让（向乙转让）其合伙企业的财产份额，通知其他合伙人即可，无须其他合伙人同意，其他合伙人无优先购买权，选项 BD 错误；普通合伙人对外转让合伙企业的财产份额，除合伙协议另有约定外，须经其他合伙人一致同意，其他合伙人在同等条件下有优先购买权，选项 A 错误，选项 C 正确。

12. 【答案】A

【答案解析】合伙企业有下列情形之一的，应当解散：（1）合伙期限届满，合伙人决定不再经营（选项 A 正确）；（2）合伙协议约定的解散事由出现；（3）全体合伙人决定解散（选项 D 错误）；（4）合伙人已不具备法定人数满 30 天（选项 C 错误）；（5）合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现；（6）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（7）法律、行政法规规定的其他原因。

13. 【答案】B

【答案解析】如果实际出资人请求公司变更股东、签发出资证明书、记载于股东名册、记载于公司章程并办理公司登记机关登记等，应当经其他股东过半数同意，选项 B 正确。

14. 【答案】C

【答案解析】本题考查股东权利之申请法院解散公司的权利

。

15. 【答案】B

【答案解析】清算义务人，是指有义务组织公司清算的人，包括有限公司的股东、股份公司的董事和控股股东，选项 B 正确。

16. 【答案】D

【答案解析】企业分立时对原企业债务承担没有约定或者约定不明，或者虽然有约定但债权人不予认可的，分立后的企业应当承担连带责任，选项D正确。

17. 【答案】D

【答案解析】本题考查配股的条件

。

18. 【答案】C

【答案解析】本题考查操纵证券市场行为的认定

。

19. 【答案】A

【答案解析】本题考查代表人诉讼

。

20. 【答案】B

【答案解析】第一次债权人会议由人民法院召集；以后的债权人会议，在人民法院认为必要时，或者管理人、债权人委员会、占债权总额1/4以上的债权人向债权人会议主席提议时召开，债权人会议主席负责债权人会议的召集、主持等。选项B正确。

21. 【答案】A

【答案解析】出票人在票据上的签章不符合票据法和本办法规定的，票据无效，选项A当选；背书人、承兑人、保证人在票据上的签章不符合票据法和本办法规定的，其签章无效，但是不影响票据上其他签章的效力，选项BCD不当选。

22. 【答案】D

【答案解析】国有独资企业和国有独资公司不是包含与被包含的关系，而是并列关系，选项A错误；国有独资公司是公司制企业，依据《公司法》设立，而国有独资企业是非公司制企业，依据《全民所有制工业企业法》设立，选项B错误；国家依照所有权和经营权分离的原则授予企业经营管理，企业对国家授予其经营管理的财产享有占有、使用和依法处分的权利，选项C错误；企业国有资产属于国家所有，即全民所有，选项D正确。

23. 【答案】B

【答案解析】本题考查宽大制度的概念

。

24. 【答案】A

提示：2022年教材内已删除此部分内容。

25. 【答案】D

【答案解析】地方各级人民政府及其有关部门应当履行向外国投资者、外商投资企业依法作出的政策承诺以及依法订立的各类合同，不得以行政区划调整（选项 A 错误）、政府换届（选项 B 错误），机构或者职能调整以及相关责任人更替等为由违约毁约；因国家利益、社会公共利益需要改变政策承诺、合同约定的，应当依照法定权限和程序进行（选项 D 正确）。政策承诺，是指地方各级人民政府及其有关部门在法定权限内，就外国投资者、外商投资企业在本地区投资所适用的支持政策、享受的优惠待遇和便利条件等作出的书面承诺（不含口头承诺，选项 C 错误）。

26. 【答案】D

【答案解析】对外直接投资与外商直接投资从性质上说均属国际直接投资，选项 A 错误；中国境内投资者对外直接投资，需要遵守中国国内法、投资所在国即东道国的法律和政策，以及中国与有关东道国签订的双边投资保护协定和双方共同缔结或参加的多边条约中的相关规定，选项 B 错误；对外直接投资的形式包括新设、并购、参股、增资、再投资等，选项 C 错误；我国对外直接投资，涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理；企业其他情形的境外投资，实行备案管理，选项 D 正确。故本题选择选项 D。

二、多项选择题（本题型共 16 小题，每小题 1.5 分，共 24 分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的所有答案，用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分。）

1. 【答案】ABC

【答案解析】单方民事法律行为是根据一方当事人的意思表示而成立的民事法律行为，无须他方的同意即可发生法律效力，如撤销权的行使、解除权的行使、效力待定行为的追认、债务的免除等，选项 ABC 正确；“赠与”行为须双方当事人意思表示一致方能成立，赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，且受赠人表示接受赠与，赠与有效成立，选项 D 错误。

2. 【答案】ABC

【答案解析】可撤销民事法律行为包括：因重大误解而为的民事法律行为；受欺诈而为的民事法律行为；受胁迫而为的民事法律行为；显失公平的民事法律行为。选项 ABC 正确。行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效，选项 D 错误。

3. 【答案】AD

【答案解析】物权法的基本原则包括：（1）物权法定原则（选项 A 正确）；（2）物权客体特定原则；（3）物权公示原则（选项 D 正确）。故选项 AD 正确。

4. 【答案】BC

【答案解析】当受赠人有忘恩行为时，无论赠与财产的权利是否转移，赠与是否具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质或者经过公证，赠与人或者赠与人的继承人、法定代理人均可以撤销赠与，选项 A

错误；受赠人严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益属于忘恩行为，赠与人可以以此为由撤销赠与，选项 B 正确；赠与人的撤销权，自知道或者应当知道撤销原因之日起 1 年内行使，选项 C 正确；赠与人可以自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使撤销权，而非撤销原因发生之日起 1 年内，选项 D 错误。

5. 【答案】AC

【答案解析】在法律上，无论是民事合伙，还是合伙企业，都不具有法人资格，选项 B 错误。合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税，合伙企业不缴纳企业所得税，选项 D 错误。

6. 【答案】ACD

【答案解析】设立普通合伙企业，应当具备下列条件：（1）有两个以上合伙人（选项 C 正确）；（2）有书面合伙协议（选项 B 错误）；（3）有合伙人认缴或者实际缴付的出资（选项 D 正确）；（4）有合伙企业的名称和生产经营场所（选项 A 正确）。

7. 【答案】CD

【答案解析】股东依生效判决查阅公司文件材料的，“在该股东在场的情况下，可以由会计师、律师等依法或者依据执业行为规范负有保密义务的中介机构执业人员辅助进行，选项 CD 正确。

8. 【答案】AB

【答案解析】股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，选项 AB 当选。不得作为出资的财产包括：劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产，选项 CD 不当选。

9. 【答案】ABCD

【答案解析】公司首次公开发行新股，应当符合下列条件：（1）具备健全且运行良好的组织机构；（2）具有持续经营能力；（3）最近 3 年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；（4）发行人及其控股股东、实际控制人最近 3 年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；（5）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。故本题选择选项 ABCD。

10. 【答案】ACD

【答案解析】上市公司董事会（选项 A 正确）、独立董事（选项 C 正确）、持有 1%以上有表决权股份的股东（选项 D 正确）或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（即投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。

11. 【答案】BD

【答案解析】一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取，选项 A 错误；按存款人不同，银行结算账户可分为单位银行结算账户和个人银行结算账户，选项 B 正确；基本存款账户是存款单位的主办账户，选项 C 错误；临时存款账户因存款人的临时需要而开立，账户有效期最长不得超过 2 年，选项 D 正确。

12. 【答案】ABD

【答案解析】企业可以不对相关国有资产进行评估的事项包括：（1）经各级人民政府或其履行出资人职责的机构批准，对企业整体或者部分资产实施无偿划转；（2）国有独资企业与其下属独资企业（事业单位）之间或其下属独资企业（事业单位）之间的合并、资产（产权）置换和无偿划转（选项 C 不当选）。选项 ABD 均为应当评估的事项，故本题选择选项 ABD。

13. 【答案】ABD

【答案解析】经营者承诺制度主要适用于垄断协议和滥用市场支配地位案件。但是，在两种情形下，反垄断执法机构不接受中止调查的申请：一是反垄断执法机构对涉嫌垄断行为调查核实后，认为构成违法垄断行为的，应当依法作出处理决定，不再接受经营者提出的中止调查申请；二是涉嫌固定或者变更商品价格（选项 B 当选）、限制商品的生产数量或者销售数量（选项 D 当选）、分割销售市场或者原材料采购市场（选项 A 当选）等三类严重限制竞争的横向垄断协议的，反垄断执法机构不得接受中止调查申请。故本题选择选项 ABD。

14. 【答案】BCD

【答案解析】在我国，人民法院受理垄断民事纠纷案件，不以执法机构已对相关垄断行为进行了查处为前提条件，选项 A 错误。我国法律并未对反垄断民事诉讼的原告资格作特别限制，作为间接购买人的消费者，只要因垄断行为受损，也可以作为垄断民事案件的原告，选项 B 正确。当事人可以向人民法院申请委托专业机构或者专业人员就案件的专门性问题作出市场调查或者经济分析报告，该市场调查或经济分析报告应当视为鉴定意见，选项 C 正确。原被告双方都有权向人民法院申请专家出庭；经人民法院准许，双方聘请的专家都可以出庭并发表专业意见。专家在法庭上提供的意见不属于《民事诉讼法》上的证据形式，而是作为法官判案的参考依据，选项 D 正确。故本题选择选项 BCD。

15. 【答案】ABCD

【答案解析】涉外经济法律制度是调整涉外经济关系的法律规范的总称（选项 C 正确）；涉外经济关系的一个突出特点在于，其必然涉及两个或两个以上国家（地区）的人（包括自然人、法人和其他实体）或物；虽然，一国的涉外经济法律制度需要较多地考虑其他国家（地区）的相关法律制度以及通行的国际规则，但其仍属国内法（选项 A 正确）；一国缔结或参加的双边和多边国际条约、协定，对于其涉外经济法律制度有着重要影响（选项 B 正确）；涉外投资和对外贸易是涉外经济关系的主要内容，涉外投资法律制度和对外贸易法律制度也因此构成涉外经济法律制度的主体部分（选项 D 正确）。故本题选择选项 ABCD。

16. 【答案】ABCD

【答案解析】下列范围内的外商投资，外国投资者或者境内相关当事人应当在实施投资前主动向工作机制办公室申报：（1）投资军工、军工配套等关系国防安全的领域，以及在军事设施和军工设施周边地域投资（选项 ACD 正确）；（2）投资关系国家安全的重要农产品、重要能源和资源、重大装备制造、重要基础设施、重要运输服务、重要文化产品与服务、重要信息技术和互联网产品与服务、重要金融服务、关键技术以及其他重要领域，并取得所投资企业的实际控制权（选项 B 正确）。故本题选择选项 ABCD。

三、案例分析题（本题型共 4 小题 50 分。其中一道小题可以选用中文或英文解答，请仔细阅读答题要求。如使用英文解答，须全部使用英文，答题正确的，增加 5 分。本题型最高得分为 55 分。）

1. 【答案】

（1）人民法院不应当受理甲公司职工李某提起的破产申请。根据企业破产法律制度的规定，职工提出破产申请应经职工代表大会或者全体职工（会议）多数决议通过。

（2）A 会计师事务所与本案不存在影响其忠实履行管理人职责的利害关系。根据企业破产法律制度的规定，社会中介机构在人民法院受理破产申请前 3 年内，曾经担任债务人、债权人的财务顾问、法律顾问，人民法院可以认定为存在利害关系。本案中 A 会计师事务所并不存在此种情况。

（3）管理人无权要求撤销甲公司向乙公司的提前清偿行为。根据企业破产法律制度的规定，破产申请受理前 1 年内债务人提前清偿的未到期债务，在破产申请受理前已经到期，管理人请求撤销该清偿行为的，人民法院不予支持。

（4）管理人应当准许丙公司取回生产设备。根据企业破产法律制度的规定，人民法院受理破产申请时，出卖人已将买卖标的物向作为买受人的债务人发运，债务人尚未收到且未付清全部价款的，出卖人对在运途中标的物主张了取回权但未能实现，在买卖标的物到达管理人后，出卖人向管理人主张取回的，管理人应予准许。

2. 【答案】

（1）A 公司“以汇票不得转让为由拒绝向红十字会承担票据责任”的主张不成立。根据票据法律制度的规定，出票人是票据债务人，承担担保承兑和担保付款的责任。票据行为必须在票据上进行记载，才能产生票据法上的效力。如果在票据之外另行记载有关事项，即使其内容和票据有关，也不发生票据法上的效力。

（2）B 公司不应当承担票据责任。根据票据法律制度的规定，背书人记载“不得转让”字样的情形下，记载人对于其直接后手的不承担票据责任。

（3）D 公司“以 E 公司违约为由拒绝向红十字会承担票据责任”的主张成立。根据票据法律制度的规定，无偿取得票据的受让人所能够取得的权利不得优于其前手。

（4）D 公司不应当向 E 公司承担票据责任。根据票据法律制度的规定，票据债务人可以对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人进行抗辩。

3. 【答案】

(1) 钱某与赵某之间的借款合同于 2021 年 1 月 12 日成立。根据合同法律制度的规定, 自然人之间的借款合同自贷款人提供借款时成立。

(2) 钱某对赵某出售房屋之通知未作回复不影响李某取得房屋 A 所有权。根据物权法律制度的规定, 除非当事人另有约定, 否则抵押人有权转让抵押物所有权, 不必经抵押权人同意。

(3) 钱某有权就房屋 A 实现抵押权。根据物权法律制度的规定, 抵押权的存续不会因为抵押财产转让而受影响。

(4) 先诉抗辩权是指在主合同纠纷未经审判或仲裁, 并就债务人财产依法强制执行用于清偿债务前, 对债权人可拒绝承担保证责任。孙某享有先诉抗辩权。根据合同法律制度的规定, 当事人在保证合同中对保证方式未作约定的, 按照一般保证承担保证责任。一般保证责任人享有先诉抗辩权。

(5) 孙某须承担保证责任的金额是 99.75 万元。根据合同法律制度的规定, 利息预先在本金中扣除的, 应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。实际借款数额为 95 万元, 该笔借款利率为 5%, 故实际借款本息为 $95+95\times 5\%=99.75$ (万元)。

(6) 孙某无权向李某追偿。根据合同法律制度的规定, 保证与第三人提供的担保并存的, 其中一人承担了担保责任, 无权向另外一个担保人追偿。

4. 【答案】

(1) 星美公司优先股发行方案草案中确定的筹资 1.5 亿元的计划, 不符合证券法律制度的规定。根据证券法律制度的规定, 公开发行优先股的筹资金额不得超过发行前净资产的 50%。(或答: 星美公司最近一期期末经审计的净资产为 2.8 亿元, 筹资 1.5 亿元的优先股发行方案超过了净资产的 50%)

(2) 星美公司优先股发行方案草案中确定的股息率不符合证券法律制度的规定。根据证券法律制度的规定, 为保护公众投资者, 公开发行优先股必须采取固定股息率。

(3) 星美公司购买海蓝集团的全资子公司河瀚公司的全部股权构成重大资产重组。根据证券法律制度的规定, 上市公司及其控股或控制的公司购买资产达到资产总额 50%以上即构成重大资产重组, 购买股权也属购买资产。(或答: 在本案中, 河瀚公司与星美公司的资产总额比超过 50%, 故构成重大资产重组)

(4) 星美公司拒绝张某的股份回购请求符合法律规定。根据公司法法律制度的规定股份公司股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 可以要求公司收购其股份。在本案中, 2021 年 6 月 16 日召开的股东大会审议事项为资产出售, 而非合并、分立, 故张某不能请求公司回购其股份。

(5) 相关材料初稿中的豪鑫公司“承诺 1 年内不转让其在星美公司中所拥有的权益”内容, 不符合证券法律制度的规定。根据证券法律制度的规定, 上市公司面临严重财务困难, 收购人若要免于以要约收购方式增持股份的, 其所提出的挽救公司的重组方案应取该公司股东大会批准, 且收购人承诺 3 年内不转让其在该公司中所拥有的权益。(或答: 承诺 1 年内不转让所受让股份不符合 3 年的股份锁定期要求; 如“3 年”写成“36 个月”也可)

(6) 豪鑫公司拟向星美公司全体股东发出部分股份收购要约不符合证券法律制度的规定。根据证券法律制度的规定, 收购人拟通过协议方式收购一个上市公司股份超过 30%, 继续收购又不符合发出免于要约情形的, 应当发出全面要约。